Трудовой договор № 1111

г. Екатеринбург — **01 января 2024 года**
(место заключения (город, населенный пункт) — (дата заключения)

ООО "Ромашка",
(полное наименование работодателя)

именуемый в дальнейшем работодателем, в лице
Специалиста по КДП и заработной ООО "Ромашка" Савиной Светланы Валерьевны,
(сведения о представителе работодателя - фамилия, имя, отчество, должность лица, уполномоченного представлять работодателя в трудовых отношениях)

действующего на основании ***на основании доверенности № от 01.01.2024***,
(основание, в силу которого представитель работодателя наделен соответствующими полномочиями - учредительные документы юридического лица с указанием даты их утверждения, локальный нормативный акт (при наличии), доверенность с указанием кем и когда выдана, другое)

с одной стороны, и ***Иванов Иван Иванович***,
(фамилия, имя, отчество работника)

именуемый в дальнейшем работником, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс), федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения

1. Работодатель предоставляет работнику работу:
Менеджер по продажам,
(наименование должности, профессии или специальности с указанием квалификации)

а работник обязуется лично выполнять указанную работу в соответствии с условиями настоящего трудового договора.

2. Работник принимается на работу:
620000, Свердловская область, г.о. Город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Ленина, дом 1, офис 10101.
(указывается место работы, а в случае, если работник принимается для работы в филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, расположенном в другой местности, - место работы с указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения)

3. Дополнительные условия (заполняется при необходимости)
Отдел продаж.
(указание на расположение рабочего места, наименование структурного подразделения, участка, лаборатории, цеха и пр.)

4. Трудовые (должностные) обязанности устанавливаются (нужное указать)
в должностной инструкции.
(в настоящем трудовом договоре (подпункт "а" пункта 11) / в должностной инструкции)

5. Работник приступает к работе с ***01 января 2024 года***

6. С работником заключается (необходимое указать) ***трудовой договор на неопределенный срок***.
(трудовой договор на неопределенный срок / срочный трудовой договор)

В случае заключения срочного трудового договора:
срок действия трудового договора _____;
(продолжительность, дата окончания трудового договора)

обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 Кодекса
или иным федеральным законом (необходимое указать) _____.

7. Работнику ***не устанавливается*** испытание.
(устанавливается / не устанавливается)

Срок испытания устанавливается продолжительностью _____ месяцев (недель, дней).
(заполняется при установлении испытания)

8. Настоящий трудовой договор является договором
по основной работе необходимое указать).
(по основной работе / по совместительству)

9. Работник ***не имеет*** особый характер работы
(имеет /не имеет)

(при необходимости указать) _____.
(разъездной, в пути, подвижной, дистанционный, надомный, другой характер работы)

9.1. Условия трудового договора, связанные с особенностями выполнения дистанционной работы (заполняется в трудовом договоре с дистанционным работником):

9.1.1 Работа, указанная в пункте 1 настоящего трудового договора, осуществляется:

а) путем обмена электронными документами _____;
(да / нет)

б) с использованием _____;
(усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи (ЭЦП) / не используется ЭЦП)

в) с использованием (перечисляются при необходимости)
_____

(оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации, иные средства

_____;

(предоставляются работодателем (порядок и сроки предоставления) / принадлежат работнику / арендованы работником)

г) с использованием (необходимое указать)

_____;

(информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет", иная информационно-телекоммуникационная сеть общего пользования, иное)

9.1.2. За использование принадлежащего работнику или арендуемого им оборудования, программно-технических средств, сети "Интернет", иных средств, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 9.1.1, ему выплачивается компенсация

_____,

(размер, порядок и сроки выплаты)

возмещаются другие связанные с выполнением дистанционной работы расходы

_____

(порядок возмещения)

9.1.3. Работник представляет работодателю отчеты (информацию) о выполненной работе

_____.

(порядок представления, сроки, периодичность)

9.1.4. Срок подтверждения получения электронного документа от другой стороны _____.

9.1.5. Режим рабочего времени и времени отдыха (необходимое указать)

_____

(продолжительность рабочих часов в неделю, начало и окончание работы, время перерывов в работе,

_____

выходные дни, время взаимодействия с работодателем)

_____.

(режим рабочего времени и времени отдыха работник планирует по своему усмотрению)

9.1.6. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (необходимое указать)

_____.

(оформляет работодатель / работник, поступающий на работу впервые, получает самостоятельно)

9.1.7. Работодатель обязан ознакомить работника с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными работодателем (если оборудование и средства предоставлены или рекомендованы).

9.1.8. Сведения о дистанционной работе в трудовую книжку дистанционного работника

_____.

(вносятся / не вносятся)

9.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка работодателем

_____.

(оформляется / не оформляется)

9.1.10. При достижении соглашения о внесении записи в трудовую книжку работник предоставляет трудовую книжку работодателю

_____.

(лично / направляет ее по почте заказным письмом с уведомлением)

9.1.11. Дополнительные условия (заполняется при необходимости)

_____.

9.2. Условия трудового договора, связанные с особенностями выполнения надомной работы (заполняется в трудовом договоре, заключаемом с надомником):

9.2.1. Работа, указанная в пункте 1 настоящего трудового договора, осуществляется из материалов и с использованием инструментов и механизмов или иных средств (указать)

_____.

(выделяемых работодателем / приобретаемых работником за свой счет / иное)

9.2.2. За использование надомником своих инструментов и механизмов ему выплачивается компенсация за их износ, а также возмещаются иные расходы, связанные с выполнением работ на дому (необходимое указать):

_____.

(порядок, размеры и сроки компенсации, возмещения расходов)

9.2.3. Порядок и сроки обеспечения надомника сырьем, материалами и полуфабрикатами (при необходимости указать)

_____.

9.2.4. Порядок и сроки передачи результатов работы (вывоз готовой продукции) (при необходимости указать)

_____.

9.2.5. Расчет за изготовленную продукцию, иные выплаты (необходимое указать)

_____.

9.2.6. Режим рабочего времени (необходимое указать)

_____.

(продолжительность рабочих часов в неделю, начало и окончание работы, время перерывов в работе, выходные дни, время взаимодействия с работодателем)

9.2.7. Дополнительные условия (заполняется при необходимости)

_____.

II. Права и обязанности работника

10. Работник имеет право на:

а) предоставление работы, обусловленной настоящим трудовым договором;

б) рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда;

в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия получения которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом квалификации, сложности труда, количества и качества выполненной работы;

г) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

д) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;

е) ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора, соглашений, а также на информацию о выполнении коллективного договора (в случае заключения), соглашений (в случае заключения);

ж) изменение и расторжение настоящего трудового договора в порядке и на условиях, установленных Кодексом, иными федеральными законами;

з) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;

и) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Кодексом, иными федеральными законами;

к) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них, для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

л) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, трудовым договором;

м) подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном Кодексом, иными федеральными законами;

н) досудебное урегулирование разногласий по выполнению условий настоящего трудового договора, коллективного договора (в случае заключения), соглашения (в случае принятия) с участием профсоюза или иного представителя работников;

о) защиту своих персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

п) иные права, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами (в случае принятия), а также вытекающие из условий коллективного договора (в случае заключения), соглашений (в случае заключения);

р) иные права, устанавливаемые настоящим трудовым договором (заполняется при необходимости)

_____.

11. Работник обязан:

а) исполнять трудовые (должностные) обязанности по должности (профессии или специальности), указанной в пункте 1 настоящего трудового договора:

_____;

(конкретизировать трудовые (должностные) обязанности, если они устанавливаются настоящим трудовым договором)

б) соблюдать режим рабочего времени и времени отдыха, установленный настоящим трудовым договором, локальными нормативными актами (в случае принятия), коллективным договором (в случае заключения), соглашениями (в случае заключения);

в) соблюдать трудовую дисциплину;

г) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

д) проходить обязательные предварительные и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, обязательные психиатрические освидетельствования, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Кодексом;

е) бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);

ж) незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);

з) исполнять иные обязанности, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (в случае заключения), соглашениями (в случае заключения), локальными нормативными актами (в случае принятия);

и) исполнять иные обязанности, устанавливаемые настоящим трудовым договором (заполняется при необходимости)

_____.

III. Права и обязанности работодателя

12. Работодатель имеет право:

а) изменять и расторгать настоящий трудовой договор в порядке и на условиях, которые установлены Кодексом, иными федеральными законами, настоящим трудовым договором;

б) требовать от работника выполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), соблюдения правил внутреннего трудового распорядка (в случае принятия);

в) поощрять работника за добросовестный эффективный труд;

г) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Кодексом, иными федеральными законами;

д) на иные права, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим трудовым договором, локальными нормативными актами (в случае принятия), а также вытекающие из условий коллективного договора (в случае заключения), соглашений (в случае заключения).

13. Работодатель обязан:

а) предоставлять работу, предусмотренную настоящим трудовым договором;

б) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;

в) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей (при необходимости перечислить)

_____;

г) обеспечивать за счет собственных средств средствами индивидуальной защиты, специальной обувью и другими средствами защиты, иными средствами (при необходимости перечислить)

_____;

д) организовывать (при необходимости) обязательные предварительные и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, обязательные психиатрические освидетельствования, а также направлять на внеочередные медицинские осмотры в случаях, предусмотренных Кодексом, за счет собственных средств;

е) сохранять за работником средний заработок на время прохождения указанных в подпункте "д" настоящего пункта обязательных медицинских осмотров (освидетельствований) в соответствии с Кодексом;

ж) возмещать вред, причиненный работнику в связи с выполнением им трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

з) обучать работника безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проводить инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знания требований охраны труда;

и) вести учет рабочего времени, фактически отработанного работником, в том числе сверхурочной работы и работы в выходные и нерабочие праздничные дни;

к) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в порядке и в сроки, которые установлены настоящим трудовым договором, а также обеспечивать повышение уровня реального содержания заработной платы;

л) извещать в письменной форме о составных частях заработной платы, причитающейся работнику за соответствующий период, о размерах иных сумм, начисленных работнику, о размерах и об основаниях произведенных удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате;

м) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в соответствии с законодательством Российской Федерации;

н) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (в случае заключения), соглашениями (в случае заключения), локальными нормативными актами (в случае принятия);

о) исполнять иные обязанности (заполняется при необходимости)

_____.

IV. Оплата труда работника

14. Работнику устанавливается заработная плата:

а) ***Оклад: 100000,00 руб.***

(должностной оклад /

_____;

сдельная оплата труда (указать расценки) или иная оплата труда)

б) компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) (при наличии):

Наименование выплаты	Размер выплаты	Фактор, обусловливающий получение выплаты
Районный коэффициент	***15 000,00***	

(указать при наличии сведения о всех доплатах и надбавках компенсационного характера, в том числе за выполнение работ с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в местностях с особыми климатическими условиями, за работу в ночное время, за сверхурочную работу, иные выплаты);

в) стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) (при наличии):

Наименование выплаты	Условия получения выплаты	Периодичность	Размер выплаты

(указать сведения о всех стимулирующих выплатах в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда (доплаты, надбавки стимулирующего характера, поощрительные выплаты, в том числе премии, вознаграждения по итогам работы за год, за выслугу лет, иные выплаты);

г) иные выплаты (заполняется при необходимости): _____.

15. Порядок повышения уровня реального содержания заработной платы устанавливается (необходимое указать):

а) настоящим трудовым договором

_____

(повышение должностного оклада (тарифной ставки), размера вознаграждения за результаты работы

_____;

или иной способ)

б) коллективным договором, соглашением (в случае заключения), локальным нормативным актом (в случае принятия) (необходимое указать).

16. Заработная плата выплачивается

_____

(в месте выполнения работы / переводится в кредитную организацию - реквизиты: наименование,

_____.

корреспондентский счет, ИНН, БИК, счет получателя)

17. Выплата заработной платы работнику производится ____два_____ раза в месяц (но не реже чем каждые полмесяца) в следующие дни: не позднее 10 числа и не позднее 25 числа каждого календарного месяца

_____.

(указать конкретные дни выплаты заработной платы)

V. Рабочее время и время отдыха работника

18. Работнику устанавливается следующий режим рабочего времени:

а) продолжительность рабочей недели ***пятидневная с двумя выходными днями***

(пятидневная с двумя выходными днями,

_____;

шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, сокращенное рабочее время, неполная рабочая неделя)

б) продолжительность ежедневной работы (смены) ***8*** часов;

в) время начала работы (смены) 8:00;

г) время окончания работы (смены) _____;

д) время перерывов в работе _____.

(для отдыха и питания, технологические, иные перерывы)

19. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы (заполняется при необходимости)

(ненормированный рабочий день,

сменный режим работы с указанием начала и окончания рабочих смен, суммированный учет рабочего времени с учетным периодом (указать продолжительность учетного периода)).

20. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ***28*** календарных дней.

21. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (заполняется при наличии оснований):

22. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно (с учетом гарантий отдельным категориям работников, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами) в соответствии с

(графиком отпусков на соответствующий год / письменным соглашением между сторонами).

VI. Охрана труда

23. На рабочем месте работника установлены следующие условия труда:

(указать при необходимости класс (подкласс) условий труда на рабочем месте, номер карты специальной оценки условий труда).

24. С работником первичный инструктаж проводится

(проводится / не проводится,

так как работа не связана с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом

оборудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов).

25. Работник (необходимое указать) проходит

(проходит / не проходит

предварительные (при поступлении на работу) и периодические обязательные медицинские осмотры, обязательное психиатрическое освидетельствование, обязательные медицинские осмотры в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены).

26. Работнику средства индивидуальной защиты предоставляются

(не предоставляются / предоставляются в соответствии с типовыми нормами, перечислить).

VII. Социальное страхование и иные гарантии

27. Работник не подлежит обязательному пенсионному страхованию, обязательному медицинскому страхованию, обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральными законами.

28. Дополнительные гарантии (заполняется при их наличии):

(компенсация расходов на переезд из другой местности, оплата обучения, предоставление или возмещение расходов по найму жилья, оплата аренды автомобиля, иное)

(основание оказания медицинской помощи временно пребывающему в Российской Федерации иностранному гражданину или лицу без гражданства).

29. Иные гарантии, предоставляемые работнику,

(заполняется при их наличии).

VIII. Иные условия трудового договора

30. Основания прекращения трудового договора, помимо предусмотренных Кодексом (заполняется при необходимости для дистанционных работников, надомников и работников, работающих у физического лица - индивидуального предпринимателя):

31. Порядок и условия прекращения трудового договора по указанным в пункте 30 настоящего трудового договора основаниям (при необходимости указать):

(срок предупреждения, гарантии, компенсации, иное).

IX. Изменение условий трудового договора

32. Изменение определенных Сторонами условий настоящего трудового договора и сроков их вступления в силу допускается только по соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Соглашение об изменении определенных Сторонами условий настоящего трудового договора заключается в письменной форме.

33. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением изменения трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в письменной форме в сроки, установленные Кодексом.

X. Ответственность Сторон трудового договора

34. За невыполнение или нарушение условий настоящего трудового договора Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, установленных трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

XI. Заключительные положения

35. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, работник и работодатель руководствуются непосредственно трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (в случае заключения), соглашением (в случае заключения).

36. Настоящий трудовой договор вступает в силу (необходимое указать) .

_____

(со дня подписания его обеими сторонами / иной срок, установленный Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или трудовым договором)

37. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые хранятся: один - у работника, другой - у работодателя.

38. Дополнительные соглашения об изменении условий настоящего трудового договора являются его неотъемлемой частью.

Работник ознакомлен:
с содержанием трудовых (должностных) обязанностей

_____ (подпись работника) _____ (дата ознакомления)

с коллективным договором (в случае заключения)

_____ (подпись работника) _____ (дата ознакомления)

с действующими у работодателя локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника (в случае принятия перечислить) _____

_____ (подпись работника) _____ (дата ознакомления)

Даю свое согласие на обработку работодателем моих персональных данных, необходимых для трудовых отношений

_____ (подпись работника) _____ (дата)

Вводный инструктаж по охране труда пройден:
Подпись работника _____ Дата "____" _____

Подпись лица,
проводившего инструктаж _____ Дата "____" _____

Первичный инструктаж по охране труда в соответствии с пунктом 24 настоящего трудового договора пройден:

_____ (подпись работника) _____ (дата ознакомления)

Подпись лица,
проводившего инструктаж _____ Дата "____" _____

Работодатель:
Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка", ООО "Ромашка"
(полное и сокращенное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Адрес юридического лица в пределах места его нахождения / место жительства индивидуального предпринимателя:
620000, Свердловская область, г.о. Город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Ленина, дом 1, офис 10101

Адрес места осуществления деятельности юридического лица / индивидуального предпринимателя:
620000, Свердловская область, г.о. Город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Ленина, дом 1, офис 10101

Идентификационный номер налогоплательщика
0000000000

_____ (подпись уполномоченного лица)

Работник:
Иванов Иван Иванович
(фамилия, имя, отчество)

Адрес места жительства:
РОССИЯ, 620000, Свердловская область, г Екатеринбург, ул Ленина, дом 1, к.1, кв. 1

Документ, удостоверяющий личность:
Паспорт гражданина РФ, серия: 00 00, № 000000, выдан: 01 января 2024 года, Отделом УФМС России по Свердловской области в Ленинском р-не гор. Екатеринбурга, код подр. 000-000
(вид, серия и номер, кем выдан, дата выдачи)

Иные документы, представляемые иностранными гражданами или лицами без гражданства, с указанием реквизитов

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
000-000-000 00

_____ (подпись работника, дата ознакомления)

Экземпляр трудового договора на руки получил:
Подпись работника _____ Дата "____" _____

Трудовой договор прекращен:

Дата прекращения _____

Основание прекращения трудового договора: пункт _____ части _____статьи _____ Трудового кодекса Российской Федерации (пункт _____ настоящего трудового договора).

Подпись уполномоченного лица _____ Дата "____" _____
(расшифровка подписи)

Подпись работника _____ Дата "____" _____

Трудовая книжка получена _____ Дата "____" _____
(подпись)

Иные документы, связанные с работой, получены

_____.

(перечислить)

Подпись работника _____ Дата "____" _____